

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 jourmada II 1417 - 8 novembre 1996

139^{ème} année

N° 90

Sommaire

Lois

- Loi n° 96-79 du 6 novembre 1996**, portant ratification du protocole concernant le texte authentique quinquelingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 **2248**
- Loi n° 96-80 du 6 novembre 1996**, portant ratification du protocole concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 **2248**
- Loi n° 96-81 du 6 novembre 1996**, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de l'organisation arabe de l'aviation civile **2248**
- Loi n° 96-82 du 6 novembre 1996**, portant ratification d'une convention relative aux transports routiers des voyageurs et des marchandises conclue le 31 juillet 1996 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste **2248**
- Loi n° 96-83 du 6 novembre 1996**, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 2 août 1996 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour le financement du programme d'ajustement pour la compétitivité économique **2248**
- Loi n° 96-84 du 6 novembre 1996**, portant approbation d'un accord d'emprunt obligataire conclu le 20 septembre 1996 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers Japonais **2249**
- Loi n° 96-85 du 6 novembre 1996**, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 23 septembre 1996 entre la République Tunisienne et un groupe de banques étrangères **2249**
- Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996**, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique **2249**

Loi n° 96-87 du 6 novembre 1996 , portant création de l'école normale supérieure	2251
Loi n° 96-88 du 6 novembre 1996 , portant création et suppression d'établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur	2252
Loi n° 96-89 du 6 novembre 1996 , modifiant la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires du centre	2252
Loi n° 96-90 du 6 novembre 1996 , modifiant la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le sud	2252
Loi n° 96-91 du 6 novembre 1996 , portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la communication conclu le 16 mai 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise	2253
Loi n° 96-92 du 6 novembre 1996 , portant ratification d'un accord de coopération scientifique et technologique conclu le 6 juin 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine	2253
Loi n° 96-93 du 6 novembre 1996 , portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume du Danemark concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements	2253
Loi n° 96-94 du 6 novembre 1996 , portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements	2253
Loi n° 96-95 du 6 novembre 1996 , portant tutelle du ministère des affaires religieuses, sur l'institut supérieur des sciences religieuses de Tunis	2253
Loi n° 96-96 du 6 novembre 1996 , portant création et suppression d'établissements publics relevant du ministère de l'éducation	2253

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés	
Nomination de chefs de service	2254
Ministère de la Justice	
Démission d'un notaire	2255
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un directeur	2255
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un chef d'unité	2255
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un sous-directeur	2255
Ministère des Communications	
Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices	2255
Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, portant tarification des services du réseau numérique à intégration des services	2257
Ministère des Finances	
Nomination de mandataires	2257
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 96-2137 du 1er novembre 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jadida du gouvernorat de Gabès ...	2257
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	2258
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur des études vice-doyen	2258
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2258
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2258

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 1er novembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux	2258
Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 1er novembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	2258

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d'intervention foncière et du plan d'aménagement de détail	2258
---	------

Ministère de L'Agriculture

Nomination d'un chef de division	2259
Nomination d'un chef de cellule	2259

Ministère du Commerce

Nomination de sous-directeurs	2259
Nomination de chefs de service	2259

Ministère de l'Industrie

Nomination de chefs de service	2260
Arrêté du ministre de l'industrie du 1er novembre 1996, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle sise à l'intérieur du port de pêche de Sfax	2260
Nomination de membres du conseil d'administration du centre technique de l'agro-alimentaire	2260

Loi n° 96-79 du 6 novembre 1996, portant ratification du protocole concernant le texte authentique quinquelingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 29 septembre 1995 et concernant le texte authentique quinquelingue de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-80 du 6 novembre 1996, portant ratification du protocole concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, signé à Montréal le 29 septembre 1995 et concernant l'amendement du dernier paragraphe de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-81 du 6 novembre 1996, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de l'organisation arabe de l'aviation civile (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Article unique - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de l'organisation arabe de l'aviation civile, annexée à la présente loi, et adoptée par le conseil de la ligue des Etats arabes au cours de sa 102ème session en vertu de sa résolution n° 5440 en date du 15 septembre 1994.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-82 du 6 novembre 1996, portant ratification d'une convention relative aux transports routiers des voyageurs et des marchandises conclue le 31 juillet 1996 entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention relative aux transports routiers des voyageurs et des marchandises annexée à la présente loi, et conclue à Tripoli le 31 juillet 1996, entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-83 du 6 novembre 1996, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 2 août 1996 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour le financement du programme d'ajustement pour la compétitivité économique (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington le 2 août 1996 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi à l'Etat d'un prêt d'un montant égal à trente sept millions cinq cent mille (37.500.000) dollars US et d'un prêt d'un montant égal à cent quatre-vingt-treize millions neuf cent mille (193.900.000) francs français pour le financement du programme d'ajustement pour la compétitivité économique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-84 du 6 novembre 1996, portant approbation d'un accord d'emprunt obligataire conclu le 20 septembre 1996 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers Japonais (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord d'emprunt obligataire d'un montant de quinze milliards (15.000.000.000) de yens Japonais, annexé à la présente loi, et conclu pour le compte de l'Etat le 20 septembre 1996 entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers Japonais.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-85 du 6 novembre 1996, portant approbation d'un accord de prêt conclu le 23 septembre 1996 entre la République Tunisienne et un groupe de banques étrangères (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Paris le 23 septembre 1996 entre la République Tunisienne et un groupe de banque étrangères, et portant octroi à l'Etat d'un prêt de cent cinquante millions (150.000.000) de dollars des Etats-Unis d'Amérique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiant et complétant le code de la comptabilité publique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Article. premier - Sont modifiées les dispositions des articles 67, 133, 134, 151 bis, 166, 176, 178, 181, 184, 184 bis, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 198, 208, 209, 224, 226 bis, 227, 228, 229, 232, 233, 236, 245 et 248 du code de la comptabilité publique promulgué par la loi 73-81 du 31 décembre 1973, comme suit :

Article. 67 (nouveau) - aucune participation au capital d'une société, sous forme d'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l'Etat ou par un établissement public que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi de finances.

Pour les collectivités locales, cette autorisation est donnée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des participations publiques.

Article 133 (nouveau) - "les ordonnances de paiement des dépenses du budget de l'Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général.

Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse du receveur du conseil de région du gouvernorat ou de la circonscription de leur résidence administrative".

Article 134 (nouveau) - "les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et les frais assimilés sont assignés payables sur la caisse du receveur du conseil de région établi auprès du tribunal compétent".

Article 151 bis (nouveau) - "les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés et contractés par l'Etat, sont soumises aux règles du présent code sous réserve des dérogations ci-après :

- Le règlement de ces dépenses est effectué par le prêteur sur la base d'une demande de tirage émanant du gestionnaire du projet dûment habilité à cet effet. Cette demande, qui tient lieu d'une ordonnance de paiement, doit être appuyée des pièces justificatives attestant ces dépenses.

- Les demandes de tirage prises en charge par le comptable assignataire doivent comporter un visa dont les conditions sont fixées par le ministre des finances.

La contrepartie de ces dépenses est comptabilisée en recettes au titre de "ressources d'emprunts extérieurs affectées".

Article 166 (alinéa 2 nouveau) - "au vu de l'ordonnance émise à cet effet, le payeur assignataire vire la somme allouée au compte courant bancaire du poste intéressé".

Article 176 (nouveau) - "les comptables de l'Etat sont les suivants :

- le trésorier général,
- le payeur général,
- les payeurs,
- les receveurs des finances,
- les trésoriers régionaux,
- les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger,
- le garde magasin du timbre,
- l'agent comptable central du domaine privé de l'Etat,

En outre, des comptables publics peuvent être nommés par arrêtés du ministre de finances auprès des services administratifs, pour effectuer des attributions comptables précises conformément aux règles du présent code.

Article 178 (alinéa premier nouveau) - "le trésorier général est le comptable payeur des dépenses publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds du trésor".

Article 181 (nouveau) - "Il est préposé aux dépôt et consignations se rattachant aux services du trésor et qui ne relèvent pas de la compétence des trésoriers régionaux".

Article 184 (alinéa 2 nouveau) - "en cette qualité, il gère le compte du trésor ouvert à la Banque centrale de Tunisie, centralise dans ses écritures les opérations budgétaires et de trésorerie effectuées, sous leur responsabilité, par les comptables de l'Etat et constate les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat. Et il est chargé de la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux et de procéder à leur visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis".

Article 184 bis (nouveau) - "le payeur général procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables effectuées par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.

Il est également chargé de la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par ces comptables et de procéder au visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures intérieures avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

En outre, le payeur général est chargé du paiement des dépenses du budget de l'Etat engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux et secondaires de l'Etat non accrédités auprès d'autres comptables assignataires".

Article 185 (nouveau) - "les receveurs des finances effectuent sous leur responsabilité personnelle le recouvrement des impôts, taxes, produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée par les arrêtés ou les instructions du ministre des finances.

Ils procèdent également à la liquidation et à la perception des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur circonscription ou des circonscriptions d'autres comptables selon les instructions du ministre des finances."

Article 188 (alinéa 1 et alinéa 2 nouveaux) - "les receveurs des finances sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des produits, créances et revenus résultants de titres de perception préexistants, établis par les autorités administratives ou judiciaires et constatés dans leurs écritures par les trésoriers régionaux.

Ils assurent ce recouvrement sous leur entière responsabilité, soit directement soit par l'intermédiaire d'autres receveurs des finances".

Article 189 (alinéa 1 nouveau) - "Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l'appui de leur compte destiné à la cour des comptes."

Article 190 (nouveau) - "le receveur des finances chargé de la gestion comptable du conseil de région est comptable-payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget de l'Etat et assignées payables sur sa caisse.

Il est également chargé du paiement des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et des frais assimilés du tribunal auprès duquel il est établi.

Article 191 (nouveau) - "le receveur des finances n'a pas la qualité de comptable payeur des dépenses du budget de l'Etat; Il ne peut, dès lors, payer aucun bon de caisse ou exécutoire sans le visa du comptable assignataire de la dépense; Toutefois il acquitte, sans son autorisation préalable et dans les conditions fixées par les règlements, mais pour son compte les frais urgents de justice criminelle."

Article 192 (nouveau) - "le trésorier régional procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables tant en recettes qu'en dépenses effectuées par les comptables publics de sa circonscription selon les instructions du ministre des finances.

Ils est également chargé de la mise en état d'examen de leurs comptes de gestion et du visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis".

Article 194 (nouveau) - "le garde magasin du timbre est chargé de la gestion comptable du magasin du timbre.

A ce titre, il prend en charge dans ses écritures les papiers timbrés, timbres mobiles, formules et vignettes destinés à la vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation en vue d'approvisionner les recettes des finances chargées de la débiter."

Article 198 (alinéa 2 nouveau) - "ces documents sont fournis dans les délais prévus par les instructions à savoir :

- au trésorier régional par les receveurs de sa circonscription
- au payeur général par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger
- au trésorier général par les trésoriers régionaux
- au ministre des finances par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre."

Article 208 (alinéa 2 (2°) nouveau) - "des développements des produits par titre, partie, catégorie et article du budget indiquant les prévisions du budget et les recouvrements effectués".

Article 209 (alinéa premier nouveau) - "le ministre des finances procède à la mise en état d'examen des comptes de gestion établis par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre et les fait parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis."

Article 224 (nouveau) - " les opérations de recettes et des dépenses du budget annexe sont exécutées par un agent comptable central nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.

Certaines attributions de l'agent comptable central peuvent être confiées par arrêté du ministre concerné à des receveurs régionaux du budget annexe nommés dans les mêmes conditions"

Article 226 bis (nouveau) - " le receveur régional du budget annexe a la qualité de comptable principal il est comme tel justiciable de la cour des comptes.

Outre, les opérations qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, le receveur régional peut être chargé des fonctions d'ordonnateur secondaire du budget annexe.

Dans ce cas le paiement des dépenses mandatées par le receveur régional, relève de la compétence d'un receveur particulier du budget annexe"

Article 227 (nouveau) - "le receveur régional du budget annexe procède au contrôle, à la vérification et à la centralisation des opérations comptables tant en recettes qu'en dépenses, effectuées par les receveurs particuliers du budget annexe de sa circonscription.

Ces derniers sont, en effet en ce qui concerne la comptabilité sous la surveillance, la direction et la responsabilité du receveur régional qui reprend dans ses propres écritures toutes leurs opérations."

Article 228 (alinéa 1 nouveau) - "les receveurs régionaux et les receveurs particuliers du budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers du service intéressé."

Article 229 (nouveau) - "les receveurs particuliers du budget annexe fournissent au receveur régional une comptabilité mensuelle et un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses.

Le receveur régional procède à la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les receveurs particuliers chargés du paiement des dépenses du budget annexe et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visé pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés;

Les receveurs régionaux du budget annexe présentent une comptabilité mensuelle ainsi qu'un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses à l'agent comptable central qui procède à sa mise en état d'examen et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visé pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.

Article 232 (nouveau) - "l'agent comptable central et les receveurs régionaux tiennent chacun en ce qui le concerne une ou plusieurs comptabilités matières de biens meubles et immeubles et valeurs appartenant aux services dotés d'un budget annexe".

Article 233 (nouveau) - "l'agent comptable central du budget annexe centralise dans ses écritures toutes les opérations effectuées par les receveurs régionaux du budget annexe;

il établit en sa qualité de chef de la comptabilité générale en fin d'année un compte général d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan."

Article 236 (nouveau) - "les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent.

Ils sont administrés, sous réserve des dispositions prévues par les textes qui les régissent, par un directeur ou un administrateur sous le contrôle de conseils ou commissions dont la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement sont fixés par décret."

Article 245 (alinéa 1 et alinéa 2 nouveaux) - "les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la commission consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette commission.

Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des crédits, procèdent aux mêmes opérations.

Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de contrôle des dépenses publiques. ce visa est effectué selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie d'engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts et ce pour les établissements dont le budget dépasse un montant fixé par décret."

Article 248 (nouveau) - " les dépenses des établissements publics sont effectuées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget de l'Etat.

Toutefois le règlement des fournitures, travaux et services réalisés pour le compte des établissements publics peut être effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le chèque remis doit être barré, non endossable et libellé au nom du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit sur l'ordonnance de paiement en la présence du comptable de l'établissement. L'acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve.

Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez l'établissement."

Art. 2. - Sont ajoutés au chapitre III du titre II du code de la comptabilité publique les articles 184 ter et 192 bis suivants :

Article 184. ter. - Le payeur est le comptable assignataire chargé dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus, du paiement des dépenses d'un chapitre du budget de l'Etat, engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux de l'Etat et des dépenses engagées et mandatées par les ordonnateurs secondaires non accrédités auprès des receveurs des conseils de région.

Il effectue toutes recettes inhérentes à sa fonction de payeur. Il exécute en outre des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par le ministre des finances."

Article 192 bis - "Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui leur sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, d'effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par le ministre des finances.

Ils sont préposés aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires de leur circonscription suivant les instructions du ministre des finances.

Ils effectuent également pour le compte du trésorier général les opérations de mouvements de fonds au plan régional".

Art. 3. - Sont abrogés les articles 151 ter, 151 quater et 151 quinto du code de la comptabilité publique.

Art. 4. - Le chapitre III du titre II du code de la comptabilité publique comprend sept sections comme suit :

Section 1 : "Le trésorier général" comportant les articles 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 et 184.

Section 2 : "Le payeur général" comportant l'article 184 bis.

Section 3 : "Les payeurs" comportant l'article 184 ter.

Section 4 : "Les receveurs des finances" comportant les articles 185, 186, 187, 188, 189, 190 et 191.

Section 5 : "Les trésoriers régionaux" comportant les articles 192 et 192 bis.

Section 6 : "Les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger" comportant l'article 193.

Section 7 : "Les comptables en matières" comportant les articles 194 et 195.

Art. 5. - La dénomination de "receveur régional des finances" citée dans les dispositions du code de la comptabilité publique est remplacée par la dénomination de "trésorier régional".

Art. 6. - L'expression "le ministre des finances" citée dans les dispositions du code de la comptabilité publique est remplacée par l'expression "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".

Art. 7. - La dénomination "établissement public administratif" citée dans les dispositions du code de la comptabilité publique est remplacée par la dénomination de "établissement public".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l'école normale supérieure (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé, "école normale supérieure". Son siège est à Tunis.

L'école normale supérieure est placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Son budget est attaché pour ordre au budget général de l'Etat.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Art. 2. - L'école normale supérieure a pour mission de :

- former des enseignants de haut niveau dans les diverses disciplines dont ont besoin les établissements d'enseignement secondaire et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- assurer à ses élèves une formation académique qui les rende aptes à assumer un rôle d'avant-garde dans la promotion du niveau de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche dans les diverses institutions,

- préparer ses élèves aux concours d'agrégation de l'enseignement secondaire en développant leurs potentialités intellectuelles, leurs capacités professionnelles et leurs aptitudes à la recherche,

- organiser toute activité de recherche susceptible de contribuer au développement de l'éducation et de l'enseignement dans le pays,

- organiser toutes sortes d'activités susceptibles de développer la culture générale de ses élèves et leur formation sociale.

Art. 3. - L'admission des élèves à l'école normale supérieure se fait par voie de concours sur épreuves dont les conditions et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Art. 4. - Le cadre générale du régime des études et des stages à l'école normale supérieure est fixé par décret.

Art. 5. - L'organisation administrative et financière de l'école normale supérieure est fixée par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-88 du 6 novembre 1996, portant création et suppression d'établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont créés les établissements publics à caractère administratif suivants :

- 1 - faculté des sciences de Gabès,
- 2 - centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakada à Kairouan,
- 3 - centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Sfax.

Les établissements créés sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieure.

Art. 2. - Est supprimé l'établissement public dénommé "institut supérieur de formation des Maîtres de Sfax" à compter du premier septembre 1996.

L'agent comptable de l'université de Sfax pour le sud est chargé de la liquidation du patrimoine de l'établissement supprimé.

Le ministre chargé des finances donnera ses instructions pour la liquidation des biens et des obligations de l'établissement supprimé qui seront transférés à "l'école des beaux arts de Sfax" créée selon les dispositions de la loi n° 95-40 du 24 avril 1995, à l'exception des biens mobiliers qui seront transféré à "l'université de Sfax pour le sud" créée selon les dispositions de la loi n° 86-80 du 9 août 1986.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-89 du 6 novembre 1996, modifiant la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires du centre (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988 portant création de l'office des œuvres universitaires du centre sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) - L'office est dirigé par un directeur général nommé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur par décret fixant les indemnités et avantages afférents audit emploi.

L'organisation administrative et financière de l'office et les règles de son fonctionnement sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-90 du 6 novembre 1996, modifiant la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le sud (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988 portant création de l'office des œuvres universitaires pour le sud sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) - L'office est dirigé par un directeur général nommé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur par décret fixant les indemnités et avantages afférents audit emploi.

L'organisation administrative et financière de l'office et les règles de son fonctionnement sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 octobre 1996.

Loi n° 96-91 du 6 novembre 1996, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la communication conclu le 16 mai 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'accord de coopération dans le domaine de la communication, annexé à la présente loi, et conclu à Lomé le 16 mai 1996, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

Loi n° 96-92 du 6 novembre 1996, portant ratification d'un accord de coopération scientifique et technologique conclu le 6 juin 1996 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Argentine (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord de coopération scientifique et technologique annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 6 juin 1996, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Argentine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

Loi n° 96-93 du 6 novembre 1996, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume du Danemark concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Copenhague le 28 juin 1996, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume du Danemark et concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

Loi n° 96-94 du 6 novembre 1996, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 16 octobre 1995, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Roumanie et concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

Loi n° 96-95 du 6 novembre 1996, portant tutelle du ministère des affaires religieuses, sur l'institut supérieur des sciences religieuses de Tunis (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est soumis à la tutelle du ministère des affaires religieuses, l'institut supérieur des sciences religieuses de Tunis, créé par la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988.

Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

Loi n° 96-96 du 6 novembre 1996, portant création et suppression d'établissements publics relevant du ministère de l'éducation (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont créés les établissements publics à caractère administratif suivants relevant du ministère de l'éducation :

- lycée des jeunes de Douar Hicher,
- lycée El Mourouj 4,
- lycée cité El Manar Kasserine,
- lycée de Sousse,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 octobre 1996.

- lycée El Argoub de Mareth,
- lycée cité mahrajène Tataouine,
- lycée Bir Lahmar,
- lycée rue Ibn Arafa de Chebika,
- lycée 7 novembre 1987 Moknine,
- école préparatoire cité Ibn Sina Ksar Saïd le Bardo,
- école préparatoire Echebbi Mornaguia,
- école préparatoire Erriadh Jedaida,
- école préparatoire cité El Ghazala Ariana,
- école préparatoire Khaznadar Den Den, Manouba,
- école préparatoire Ibn Sina Oued Ellil,
- école préparatoire route de Mornag Bou M'hel,
- école préparatoire Fouchana,
- école préparatoire Hammam Zriba,
- école préparatoire route de Kairouan El Fahs,
- école préparatoire de Nadhour,
- école préparatoire Boukhris Bizerte,
- école préparatoire de Medjez El Bab,
- école préparatoire El Morjène Tabarka,
- école préparatoire 7 novembre 1987 Dahmani,
- école préparatoire de Kalaât Snane,
- école préparatoire de Neber,
- école préparatoire avenue Farhat Hached Makthar,
- école préparatoire avenue 7 novembre 1987 Rouhia,
- école préparatoire cité El Hayet Sidi Bourouis,
- école préparatoire Mejel Bel Abbès,
- école préparatoire 7 novembre 1987 route de Tunis Jelma,
- école préparatoire route Essod Sebbala,
- école préparatoire Ibn Rochd cité 7 novembre 1987 Meknassy,
- école préparatoire populaire Gafsa,
- école préparatoire Gafsa Ksar,
- école préparatoire de M'dhila,
- école préparatoire ennajah Redeyef,
- école préparatoire El Ahd El Jedid Degache,
- école préparatoire 7 novembre 1987 Nefta,
- école préparatoire cité El Amel Gabès,
- école préparatoire route El Hamma Gabès,
- école préparatoire El Ahd El Jedid Métouia,
- école préparatoire de Noueil Douz,
- école préparatoire Oum Somaâ Souk Lahad,
- école préparatoire Aïn Slim Tombar, Kebili Nord
- école préparatoire Kheireddine Pacha Sidi Makhoulf,
- école préparatoire de Midoun Jerba,

- école préparatoire Ibn Arafa Ben Guerdane,
- école préparatoire Ezzahra Tataouine,
- école préparatoire Beni M'hira, Essomar,
- école préparatoire El Kassas route de Menzel Chaker km 4 Sfax,
- école préparatoire de Saltania, Sakiet Eddaïer,
- école préparatoire cité El Ouns route de Tunis Sakiet Ezzait,
- école préparatoire Nadhour Bir Ali Ben Khelifa,
- école préparatoire Dar El Amen Kairouan,
- école préparatoire Markez Bouhajla,
- école préparatoire Cherarda,
- école préparatoire avenue Bourguiba Boumerdes,
- école préparatoire rue 25 juillet 1957 Chorbane,
- école préparatoire de Nefti, Chorbane,
- école préparatoire de Sakiet El Khadem, Sidi Alouane
- école préparatoire cité El Fath Jemmel,
- école préparatoire Bembla,
- école préparatoire Amirat Touazra, Moknine,
- école préparatoire Sidi Bennour, Moknine,
- école préparatoire Amirat El Houjjaj, Moknine,
- école préparatoire El Ahd El Jedid M'saken,
- école préparatoire Karrat Sassi, Korba,
- école préparatoire de Kélibia,
- école de qualification technique rue la Vienne El Ouardia,
- école de qualification technique de Métlaoui.

Ces établissements sont dotés de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de budgets rattachés pour ordre au budget général de l'Etat. Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'éducation.

Art. 2. - Est supprimé l'établissement public dénommé "collège secondaire Ibn Sina le Kef".

L'agent comptable du collège secondaire Sidi Rabeh est chargé de la liquidation du patrimoine du collège secondaire Ibn Sina le Kef.

Le ministre des finances prescrit l'opération de liquidation de l'établissement supprimé dont les biens et les obligations sont transférés au lycée pilote du Kef.

Art. 3. - Est supprimé l'établissement public dénommé "école de qualification technique avenue Habib Bourguiba le Kef".

L'agent comptable du collège secondaire Sidi Rabeh est chargé de la liquidation du patrimoine de l'école de qualification technique avenue Habib Bourguiba le Kef.

Le ministre des finances prescrit l'opération de liquidation de l'établissement supprimé dont les biens et les obligations sont transférés à l'école de qualification technique du Kef.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2119 du 30 octobre 1996.

Monsieur Lamjed Meddeb, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études informatiques et de l'organisation et méthodes à la chambre des députés.

Par décret n° 96-2118 du 30 octobre 1996.

Madame Néjia Jendoubi épouse Hafsaoui, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du bureau d'ordre central à la chambre des députés.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION D'UN NOTAIRE

Par arrêté du ministre de la justice du 1er novembre 1996.

La démission de Monsieur Mohamed Hédi Ben Mustapha Zribi, notaire à Siliana, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est acceptée.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 96-2120 du 30 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Hosni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires pénales à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 96-2121 du 30 octobre 1996.

Madame Ahlem Ben Slama épouse Maâroufi, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à Tunis 1 à la direction régionale des affaires sociales à Tunis.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 96-2122 du 30 octobre 1996.

Monsieur Khaled Abassi, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation pédagogique à la direction de la formation des cadres au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'office national des télécommunications et notamment son article 7,

Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991, fixant les tarifs des télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-777 du 2 mai 1995,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 16 mars 1991 portant fixation des tarifs des télécommunications dans le régime international (téléphone, télex, télégraphe et location de circuits à usage privé),

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 avril 1994 portant tarification des services particuliers (liaisons spécialisées, réseaux commutés de transmission de données et installations de radiocommunications des stations de bord et des stations privées), tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 12 septembre 1995.

Arrête :

Article premier. - Les tarifs des services des télécommunications dans les régimes interne et international pour les entreprises totalement exportatrices sont fixés comme suit :

1 - Service télex :

1.1 - redevance d'abonnement par an : 32 DT

1.2 - communications nationales demandées à partir d'un poste d'abonnement : tarification par unité de conversation d'une minute : 0,070 DT

1.3 - communication en régime international :

Les tarifs de communications dans le régime international sont fixés comme suit :

Groupes de pays (1)	Tarif par minute en dinar
A	0,175
A1	1,010
B	0,280
B1	0,420
C	1,120
D	1,680
E	2,100

(1) : Les groupes de pays comprennent les pays suivants :

Groupe A : Algérie, Maroc, Libye.

Groupe A1 : Mauritanie.

Groupe B : Allemagne, Açores, Andorre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Gibraltar, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Madère, Monaco, Pays Bas, Royaume Uni, San Marin, Suisse, Vatican.

Groupe B1 : Bulgarie, Chypre, Danemark, Finlande, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Tchéquie, Slovaquie, Turquie, anciens pays de l'URSS, Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Bosnie Herzégovine.

Groupe C : pays arabes (sauf pays du Maghreb), Albanie, Groenland, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guadeloupe, Guinée, Guyane française, Kenya, Madagascar, Martinique, Niger, Nigéria, Polynésie française, Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Sénégal, Tchad, Togo, Wallis et Futuna, Zaïre, Zimbabwe.

Groupe D : Argentine, Australie, Afghanistan, Alaska, Angola, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Botswana, Brunei, Burundi, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Corée du sud, Cuba, République Dominicaine, Salvador, Equateur, Ethiopie, Ghana, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Lesotho, Libéria, Malawi, Malaisie, Maurice, Mexique, Mozambique, Namibie, Népal, Nouvelle Calédonie, Ouganda, Pakistan, Papouasie, Paraguay, Pérou, Philippines, Rwanda, Seychelles, Singapour, Srilanka, Sud Afrique, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzanie, Thaïlande, Uruguay, USA, Vanuata, Venezuela, Zambie.

Groupe E : autres pays.

2 - Service téléphonique :

2.1 - Les périodes d'application des différents tarifs téléphoniques sont fixées comme suit :

Tranches horaires	du lundi au samedi	jours fériés et dimanche
de 6h à 22h	Tarif normal	Tarif réduit
de 22h à 6h	Tarif réduit	Tarif réduit

2.2 - Communications téléphoniques dans le régime interne : la communication est taxée à 0,060 D par impulsion et fixée en tarif normal et tarif horaire réduit comme suit :

Type de communications	Tarif par minute en dinar	
	Tarif normal	Tarif horaire réduit
1) Communications locales	0,010	0,0075
2) Communications entre réseaux d'un même groupement téléphonique	0,010	0,0075
3) Communications interurbaines :		
- entre groupements dont les centres sont distants de 50 km au plus	0,080	0,060
- entre groupements dont les centres sont distants de 50 km à 100 km	0,120	0,090
- entre groupements dont les centres sont distants de plus de 100 km	0,155	0,112

2.3 - Communications téléphoniques dans le régime international :
Les tarifs de communications dans le régime international sont fixés comme suit :

Groupe de pays	Tarif par minute en dinar	
	Tarif normal	horaire réduit
A - Pays du Maghreb excepté la Mauritanie	0,545	0,473
B - Pays d'Europe (1)		
- Zone 1	0,840	0,735
- Zone 2	0,960	0,840
- Zone 3	1,440	1,260
C - Pays arabes (sauf pays du Maghreb) + Canada + USA + Japon	1,800	1,575
D - Pays africains et autres (2)	2,400	2,100
E - Autres pays	3,000	2,625

(1) Les groupes de pays européens comprennent les pays suivants :

Zone 1 : Andorre, France, Italie, Malte, Monaco, Saint Marin, Vatican.

Zone 2 : Açores, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Féroé, Finlande, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Norvège, Pays Bas, Portugal, Suède, Suisse, Royaume Unis.

Zone 3 : autres pays européens.

(2) Ce groupe comprend les pays suivants : Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Martinique, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Réunion, Sénégal, Saint Pierre et Miquelon, Tchad, Togo.

3 - Service de transmission de données par commutation de paquets.

Les services de transmission de données par commutation de paquets sont facturés mensuellement comme suit :

3.1 - Service de transmission de données par commutation de paquets dans le régime interne :

3.1.1 - Redevances d'abonnement :

l'abonnement est souscrit par une période minimale d'un an, les redevances n'incluent pas la location et l'entretien du modem et sont en fonction de la vitesse d'accès au réseau :

Vitesse	Redevances mensuelles d'abonnement
1200 bit/s	20
2400 bit/s	20
4800 bit/s	50
9600 bit/s	90
14400 bit/s	100
28800 bit/s	120
64 Kbit/s	200

3.1.2 - Taxation au volume :

les communications sont facturées en fonction du volume par million d'octets (MO).

Le prix d'un segment indivisible avec un minimum de 50 segments par appel est fixé comme suit :

- entre 0 et 5 MO : 16 dinars par MO (soit 1 millime par segment),

- entre 5 et 15 MO : 20 dinars plus 12 dinars par MO additionnel ((soit 075 millime le segment),

- entre 15 et 25 MO : 30 dinars plus 10 dinars le MO additionnel (0,64 millime le segment)

- au-delà de 25 MO : 16 dinars le MO (1 millime le segment).

Le prix du segment les jours fériés, dimanches ainsi que les autres jours de la semaine entre 22 H et 6 H est fixé à 0,5 millime.

3.2 - Service de transmission de données par commutation de paquets dans le régime international :

les taxes de perception appliquées à l'accès direct au départ de la Tunisie vers l'étranger pour le service de transmission de données par commutation de paquets dans le régime international sont fixées conformément au tableau ci-après :

Pays	Taxe au volume par segment en millime	Taxe à la durée par minute en millime
- Europe, Maghreb et Pays arabes	2,5	45
- Autres pays	5	50

Ces tarifs sont revisables le premier janvier de chaque année moyennant un rapport d'indexation α calculé suivant la formule ci-après :

$$\alpha = DT / DTS$$

avec :

- DT : dinar tunisien

- DTS (droits de tirage spéciaux) : valeur monétaire fournie par la banque centrale.

Les mêmes tarifs des services de transmission de données par commutation de paquets pour les entreprises totalement exportatrices, sont appliqués aux usagers de ces services.

Art. 2. - Les tarifs des services des télécommunications relatifs au télex, téléphone, transmission de données et autres services non

prévus par le présent arrêté demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1996.

Le Ministre des Communications
Habib Ammar

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, portant tarification des services du réseau numérique à intégration des services.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'office national des télécommunications et notamment son article 7,

Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991, fixant les tarifs des télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-777 du 2 mai 1995,

Arrête :

Article premier. - Les services du réseau numérique à intégration de services, dénommé commercialement "TUNIRIS", sont facturés mensuellement comme suit :

A - frais d'établissement :

A 1 : frais de raccordement : 240 dinars

A 2 : avance sur consommation : 60 dinars.

La fourniture des terminaux et l'installation du réseau interne de distribution sont à la charge de l'abonné et ne peuvent être installés et entretenus que par des installateurs agréés par le ministère des communications.

B - Redevances d'abonnement : 200 dinars/mois.

C - Communications :

par accès 64 Kbits/s : taxe de base téléphonique majorée de 30 %.

D - Redevances d'abonnement aux services complémentaires : 1 dinar/mois et par service.

Art. 2. - Les tarifs des services de télécommunications applicables au service téléphonique non prévus par le présent arrêté demeurent soumis aux dispositions du décret susvisé n° 91-366 du 13 mars 1991 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-777 du 2 mai 1995.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1996.

Le Ministre des Communications
Habib Ammar

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2123 du 30 octobre 1996.

Monsieur Allala N'saibia, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour l'analyse administrative des applications informatiques à la trésorerie générale de Tunisie.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2136 du 1er novembre 1996.

Monsieur Mohamed Kamel Toumi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations d'exploitation des programmes informatiques à la trésorerie générale de Tunisie.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 96-2137 du 1er novembre 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité matmata Jadida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Aïtha Sud Dhahret Decheïcha Touil).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jadida de la délégation de Matmata Jadida en date du 16 mars 1990 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Aïtha Sud Dhahret Decheïcha Touil, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jadida le 12 octobre 1990, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 novembre 1991 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 7 août 1995,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jadida de la délégation Matmata Jadida, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Aïtha Sud Dhahret Decheïcha Touil et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 16 mars 1990, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation Matmata Jadida le 12 octobre 1990, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 novembre 1991 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 7 août 1995 et ce, conformément au tableau et aux plans parcellaires annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1996.

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-2124 du 30 octobre 1996.

Monsieur Barboura Mohamed, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la direction des affaires financières au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2127 du 30 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Ali Drissa, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études vice-doyen à la faculté des lettres à Manouba.

Par décret n° 96-2125 du 30 octobre 1996.

Madame Jouda Ben Ayed, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut national de sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 96-2126 du 30 octobre 1996.

Madame Leïla Trabelsi épouse El Handous, documentaliste, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 1er novembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire en date du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (01) ingénieur principal, dans la spécialité suivante :

- génie civil.

Art. 2. - Les épreuves orales se dérouleront à Tunis le 20 décembre 1996 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 20 novembre 1996.

Tunis, le 1er novembre 1996.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire
Mohamed Mehdi Mlika*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 1er novembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux.

Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire en date du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs de travaux,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (02) ingénieurs de travaux, dans les spécialités suivantes :

- génie agricole,

- génie chimique.

Art. 2. - Les épreuves orales se dérouleront à Tunis le 20 décembre 1996 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 20 novembre 1996.

Tunis, le 1er novembre 1996.

*Le Ministre de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire
Mohamed Mehdi Mlika*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d'intervention foncière et du plan d'aménagement de détail.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 33,

Arrête :

Article premier. - Le dossier du programme d'intervention foncière et du plan d'aménagement de détail est constitué des documents suivants :

- a) un rapport de présentation du programme et du plan d'aménagement de détail,
- b) un ou plusieurs documents graphiques établis à une échelle allant du 1/2000 au 1/500,
- c) un règlement d'urbanisme,
- d) un planning de réalisation du programme d'intervention,
- e) des annexes.

Art. 2. - Le rapport traite, dans sa première partie relative à la présentation du programme d'intervention, les éléments suivants :

- l'objet du projet et ses objectifs,
- l'analyse de l'état du site et son environnement naturel, social, économique et humain avant la réalisation du programme,
- un état de la situation foncière de la zone,
- le programme d'intervention en rapport avec l'évolution démographique et le développement économique de la zone,
- la compatibilité du plan d'aménagement de détail aux lois spécifiques relatives à l'utilisation de l'espace, aux schémas directeurs d'aménagement et aux documents d'urbanisme,
- les options urbanistiques du projet,
- le programme des équipements.

Art. 3. - Le rapport comporte, dans sa deuxième partie, l'étude d'impact qui reflète les incidences prévisibles du programme d'intervention foncière sur l'environnement conformément aux dispositions de l'article 11 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Les documents graphiques cités à l'article premier ci-dessus indiquent :

- la situation du périmètre d'intervention foncière,
- les limites du périmètre,
- l'affectation des sols,
- le tracé et les caractéristiques des principaux réseaux d'eau potable, d'assainissement, des eaux pluviales, d'électricité, de gaz et de communications, ainsi que les voies à conserver, à modifier ou à créer,
- les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements d'intérêt général, aux espaces libres et aux espaces verts,
- les zones soumises à des servitudes d'intérêt général et notamment celles relatives aux réseaux, aux domaines publics routier, maritime et hydraulique et aux zones non constructibles pour causes de risques et de nuisances ainsi qu'à celles comprenant des ressources naturelles à conserver.

Art. 5. - Le règlement d'urbanisme fixe les règles communes à toutes les zones délimitées par le plan d'aménagement de détail et les règles particulières à chacune d'elles selon le canevas-type annexé à l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995 fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain.

Le règlement d'urbanisme du plan d'aménagement de détail peut, à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, modifier ou remplacer le règlement en vigueur avant la création de ce périmètre.

Art. 6. - Le planning de réalisation du programme d'intervention comporte :

- le calendrier de réalisation,
- le montage institutionnel et financier nécessaire à la réalisation du programme.

Art. 7. - Les annexes comprennent les documents ayant servi à la conception du plan d'aménagement de détail dont notamment :

- les plans des réseaux existants et projetés, relatifs à l'eau potable, à l'assainissement, aux eaux pluviales, à l'électricité, au gaz et aux communications,

- la liste des servitudes relatives notamment aux domaines publics routier, maritime et hydraulique et aux sites culturels, aux secteurs sauvegardés et aux monuments historiques,

- la liste des lois spécifiques relatives principalement à la protection des terres agricoles, au patrimoine archéologique, historique et arts traditionnels, à l'environnement, aux forêts et aux eaux.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1996.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2128 du 30 octobre 1996.

Monsieur Moheddine Lahouimel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 96-2129 du 30 octobre 1996.

Monsieur Abdallah Bédoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation "Melloulech" au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2130 du 30 octobre 1996.

Monsieur Tahar Riahi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Nabeul au ministère du commerce.

Par décret n° 96-2131 du 30 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Ali Tabbassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Kébili au ministère du commerce.

Par décret n° 96-2139 du 1er novembre 1996.

Monsieur Abdelhamid Taous, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Tunis.

Par décret n° 96-2132 du 30 octobre 1996.

Madame Ahlem Chérif née Rebaï, inspecteur des affaires économiques, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de Sfax au ministère du commerce.

Par décret n° 96-2133 du 30 octobre 1996.

Mademoiselle Fatma Bel Hadj Tahar, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la coopération avec les pays de l'Europe non communautaire à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

Par décret n° 96-2134 du 30 octobre 1996.

Monsieur Mourad Ben Hassine, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des relations avec les consommateurs à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2135 du 30 octobre 1996.

Monsieur Ridha Bouzouada, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du domaine minier et des conventions à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie.

Par décret n° 96-2138 du 1er novembre 1996.

Monsieur Jameleddine Hajji, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des phosphates à la direction générale des mines au ministère de l'industrie.

Arrêté du ministre de l'industrie du 1er novembre 1996, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle sise à l'intérieur du port de pêche de Sfax.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-type des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle, sise à l'intérieur du port de pêche de Sfax en date du 26 septembre 1996,

Vu la demande du gouverneur de Sfax en date du 7 octobre 1996,

Arrête :

Article premier. - Est créé un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle sise à l'intérieur du port de pêche de Sfax conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie du 1er novembre 1996.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique de l'agro-alimentaire :

Messieurs :

- Zakaria H'mad : représentant du ministère de l'industrie,

- Abdelhamid Jaballah : représentant du ministère des finances,

- Madame Ikbal Fekih : représentant du ministère de développement économique,

Messieurs :

- Othman Ben Ghorbal : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Nabil El Fekih : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Hédi Bel Hassen : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Mohamed Sahraoui : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Habib Bouaziz : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Abdelkader Chaouch : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Ahmed Ben Farhat : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Habib Badra : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Walid Ben Yedder : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.